

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3199/2545

กรมสรรพากร
นาย ธานี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/17, มาตรา 420, มาตรา 1250, มาตรา 1269, มาตรา 1271
ป.รษฎากร มาตรา 85/15

ผู้ชำระบัญชีมีหน้าที่ชำระสะสางการงานของบริษัทให้เสร็จไปกับการจัดการใช้หนี้เงินและแจกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทตามมาตรา 1250 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่บริษัท บ. ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลกับภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถูกต้อง จำเลยซึ่งเป็นทั้งกรรมการและผู้ชำระบัญชีของบริษัทดังกล่าวมีหน้าที่เอื้อเพื่อสอดส่องในการประกอบกิจการของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการตามมาตรา 1168 และในฐานะที่เป็นผู้ชำระบัญชีตามมาตรา 1252 จึงควรจะต้องรู้ว่าบริษัทเป็นหนี้ค่าภาษีอยู่ การที่จำเลยมิได้เก็บรักษาเอกสารไว้ตามมาตรา 1271 อีกทั้งเมื่อจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วมิได้แจ้งการเลิกกิจการภายใน 15 วัน นับจากวันเลิกประกอบกิจการตามประมวลรษฎากร มาตรา 85/15 แต่ไปแจ้งหลังจากนั้น 1 ปีเศษและรีบจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีโดยบริษัทยังมีเงินสดเหลืออยู่อีก 1,538,905.44บาท แต่มิได้กั้นเงินที่จะชำระหนี้ให้กรมสรรพากรโจทก์โดยกลับแบ่งเงินเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น อันขัดต่อมาตรา 1264 และมาตรา 1269 การกระทำของจำเลยจึงเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ชำระบัญชีโดยฝ่าฝืนกฎหมายทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์

เดิมโจทก์ฟ้องจำเลยต่อศาลภาษีอากรกลาง ต่อมาศาลฎีกาเห็นว่าคดีในส่วน
ของจำเลยไม่อยู่ในอำนาจของศาลภาษีอากรกลางและพิพากษาให้เพิกถอนกระบวนการ
พิจารณาของศาลภาษีอากรกลางตั้งแต่ชั้นรับคำฟ้องจนถึงชั้นมีคำพิพากษา จึงเป็น
กรณีที่ศาลไม่รับคำฟ้องของโจทก์เกี่ยวกับจำเลยเพราะเหตุคดีไม่อยู่ในอำนาจศาล
กรณีต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/17 วรรคสอง โจทก์จึง
มีสิทธิฟ้องคดีใหม่เพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ชำระหนี้ภายใน 60 วัน
นับแต่วันที่คำพิพากษาดังกล่าวนั้นถึงที่สุด

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นกรรมการและเป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัทบีพี ดีเวลลอป
मेंท์ กรุ๊ป จำกัด จำเลยในฐานะผู้ชำระบัญชีมีหน้าที่ตามกฎหมายดำเนินการจัดการ
ทรัพย์สินของบริษัท โดยนำไปชำระหนี้ของบริษัทก่อนแบ่งคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือจะ
แบ่งคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้แต่เพียงเท่าที่ไม่ต้องเอาไว้มใช้ในการชำระหนี้ของบริษัท
เท่านั้น แต่ในการชำระบัญชีของบริษัท จำเลยได้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายและ
ละเมิดต่อโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท กล่าวคือบริษัทได้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2534 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2534 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2534 และรอบระยะเวลาบัญชีปี 2535 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 ถึงวัน
ที่ 25 มิถุนายน 2535 กับภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคมและมิถุนายน
2535 ไว้ไม่ถูกต้อง โดยภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2534 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2534 บริษัทยื่นแบบแสดงรายการ ภงด.50
แสดงรายได้ 3,365,611 บาทแต่บริษัทไม่ส่งมอบบัญชีและเอกสารให้เจ้าพนักงาน
ของโจทก์ตรวจสอบ เจ้าพนักงานประเมินจึงอาศัยอำนาจตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 71(1) ประเมินภาษีเงินได้ นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อน

หักรายจ่าย 62,470.83 บาท และเงินเพิ่มตามมาตรา 27 คำนวณถึงวันที่ 30 เมษายน 2538 จำนวน 32,797.19 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95,268 บาท บริษัท อุทธรณ์การประเมิน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2535 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2535 บริษัทยื่นแบบแสดงรายได้ 1,259,786.21 บาท แต่จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทยื่นรายได้ขาดไป 1,895,035.67 บาท ความจริงแล้ว บริษัทมีรายได้เป็นเงิน 3,154,821.88 บาท บริษัทไม่ส่งมอบบัญชีและเอกสารให้เจ้าพนักงานของโจทก์ตรวจสอบ เจ้าพนักงานประเมินจึงอาศัยอำนาจตามประมวล รัษฎากร มาตรา 71(1) ประเมินภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักราย จ่าย เป็นภาษีที่บริษัทต้องชำระเพิ่มเติม 157,741.09 บาทและเงินเพิ่มตามมาตรา 27 คำนวณถึงวันที่ 22 เมษายน 2538 จำนวน 68,617.37 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 226,358 บาท บริษัทอุทธรณ์การประเมินคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัย ให้ยกอุทธรณ์ สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนกุมภาพันธ์ 2535 บริษัทยื่นแบบ ภ.พ.30 แสดงยอดขายในเดือนกุมภาพันธ์ 2535 จำนวน 51,775.70 บาท แต่จาก การตรวจสอบของเจ้าพนักงานของโจทก์พบว่าบริษัทมียอดขาย 57,200 บาท บริษัท จึงเสียภาษีมูลค่าเพิ่มขาดไป 379.70 บาท และต้องเสียเงินเพิ่ม 210.73 บาทเบี้ย ปรับ 379.70 บาท รวมเป็นเงิน 970 บาท บริษัทอุทธรณ์การประเมิน คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้แก้ไขการประเมิน คงเรียกเก็บภาษี 117.75 บาท เงิน เพิ่ม 65.49 บาท เบี้ยปรับ 47.10 บาท รวมเป็นเงิน 230.34 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มของ เดือนมีนาคม 2535 บริษัทยื่นแบบ ภ.พ.30 แสดงยอดขายในเดือนมีนาคม 2535 จำนวน 100,280.37 บาท แต่จากการตรวจสอบของเจ้าพนักงานของโจทก์พบว่า บริษัทมียอดขาย 107,300 บาท บริษัทจึงเสียภาษีมูลค่าเพิ่มขาดไป 524.08 บาท และต้องเสียเงินเพิ่ม 283 บาท เบี้ยปรับ 524.98 บาท รวมเป็นเงิน 1,331 บาท บริษัทอุทธรณ์การประเมินคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้แก้ไขการ

ประเมิน คงเรียกเก็บภาษี 32.70บาท เงินเพิ่ม 17.64 บาท เบี้ยปรับจำนวน 13.08 บาท รวมเป็นเงิน 63.42 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนมิถุนายน 2535 บริษัทแสดง ยอดขายในเดือนมิถุนายน 2535 เป็นศูนย์ โดยไม่มียอดขาย แต่จากการตรวจสอบ ของเจ้าพนักงานของโจทก์พบว่าบริษัทมียอดขาย 2,417,631 บาท บริษัทจึงเสียภาษี มูลค่าเพิ่มขาดไป 169,234.17 บาท และต้องเสียเงินเพิ่ม 83,770.91 บาท เบี้ยปรับ 338,460.34 บาท รวมเป็นเงิน 591,473บาท บริษัทอุทธรณ์การประเมิน คณะ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้แก้ไขการประเมิน คงเรียกเก็บภาษี 80,899.97 บาท เบี้ยปรับ 48,539.98 บาท เงินเพิ่ม40,045.50 บาท รวมเป็นเงิน 169,485.45 บาท รวมเป็นหนี้ภาษีที่บริษัทต้องชำระให้แก่โจทก์ทั้งสิ้น 491,425.21 บาท และเงินเพิ่มตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 1.5ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของ เงินค่าภาษี 301,262.34 บาท นับจากวันที่คิดคำนวณตามใบประเมิน จำเลยในฐานะ ผู้ชำระบัญชีของบริษัทมีหน้าที่ต้องนำทรัพย์สินของบริษัทใช้หนี้ภาษีอากรค้างข้างต้น ให้แก่โจทก์ ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ก่อน แล้วจึงนำทรัพย์สินที่เหลือแบ่งคืนผู้ถือหุ้นหรือจะนำ ทรัพย์สินของบริษัทแบ่งคืนผู้ถือหุ้นแต่เพียงเท่าที่ไม่ต้องเอาไว้ใช้ในการชำระหนี้ของ บริษัทเท่านั้น แต่เมื่อระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2535ถึงวันที่ 30 กันยายน 2536 จำเลยรู้อยู่แล้วว่าบริษัทยังมีหนี้ภาษีที่ต้องชำระให้แก่โจทก์ได้จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่นำทรัพย์สินของบริษัทชำระหนี้ภาษีจำนวน 491,425.21บาท พร้อมเงินเพิ่มตาม กฎหมายให้แก่โจทก์ก่อน แต่กลับนำทรัพย์สินคือเงินจำนวน1,538,905.44 บาท ของบริษัทคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นรวม 16 คน รวมทั้งจำเลย แล้วจดทะเบียนเสร็จการชำระ บัญชี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2536 ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่ได้รับชำระหนี้ ค่าภาษีจึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์ โจทก์ทวงถามให้บริษัทโดยจำเลยในฐานะผู้ชำระ บัญชีชำระหนี้ค่าภาษีดังกล่าวให้แก่โจทก์แล้วแต่บริษัทไม่ชำระ โจทก์ได้ฟ้องบริษัท และจำเลยต่อศาลภาษีอากรกลางเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2538 ให้ร่วมกันชำระหนี้ ภาษีดังกล่าวแก่โจทก์ ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้บริษัทชำระภาษีเงินได้

นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม เบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 491,405.21 บาท กับให้ชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนจากต้นเงินภาษีอากรจำนวน 301,262.34 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่เงินเพิ่มที่คำนวณได้ทั้งหมดมิให้เกินกว่าต้นเงินภาษีที่ต้องชำระ ให้บริษัทดังกล่าวใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 3,000 บาท และยกฟ้องจำเลย ซึ่งเป็นจำเลยที่ 2 ในคดีดังกล่าว โจทก์อุทธรณ์เฉพาะคดีส่วนของจำเลย ศาลฎีกาแผนกภาษีอากรพิพากษาว่าคดีของโจทก์ที่เกี่ยวกับจำเลยมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ภาษีอากรจึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร ให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาของศาลภาษีอากรกลางตั้งแต่ชั้นรับฟ้องถึงชั้นมีคำพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลย และให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ คดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้วตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2541 สำหรับหนี้ค่าภาษีอากรทั้งหมดตามคำพิพากษาดังกล่าวโจทก์ไม่สามารถติดตามให้บริษัทชำระแก่โจทก์ได้ เนื่องจากบริษัทได้จดทะเบียนเลิกบริษัทและเสร็จการชำระบัญชีแล้ว ไม่มีทรัพย์สินที่จะนำมาชำระหนี้ได้ จำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์ในความเสียหายที่โจทก์ได้รับเป็นจำนวนตามคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางดังกล่าวเป็นค่าภาษีอากร 301,262.34 บาท เบี้ยปรับ 48,600.16 บาท และเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของต้นเงินภาษีอากร 301,262.34 บาท คำนวณถึงวันฟ้องเป็นเงิน 155,775.62 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 647,181.31 บาท โจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงชดใช้ค่าเสียหายเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2541 และมอบอำนาจให้นายวีระชัย ตันติกุล รองอธิบดีดำเนินคดีแทนโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 647,181.31 บาท และเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของต้นเงินภาษีอากร 301,262.34 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้ทำละเมิดหรือทำให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ โจทก์รู้ตัวผู้ที่จะต้องรับผิดชอบโจทก์ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2538 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์มี

หนังสือแจ้งการประเมินภาษีแก่จำเลย โจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 9 เมษายน 2541 เกินกำหนด 1 ปีคดีโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า คดีโจทก์ขาดอายุความ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เป็นเงินเท่ากับหนี้ค่าภาษีที่บริษัทบีพี ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ไม่ชำระให้แก่โจทก์ แต่จำกัดวงเงินไม่เกิน 1,538,905.44 บาท ทั้งนี้ความรับผิดชอบของจำเลยคำนวณถึงวันฟ้อง ต้องไม่เกิน 647,181.31 บาท ตามที่โจทก์ขอ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยมีโต้แย้งกันฟังเป็นยุติว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง มีร้อยเอกสุชาติ เขาว์วิศิษฐ เป็นอธิบดีมีอำนาจทำการแทนโจทก์และมอบอำนาจให้นายวีระชัย ตันติกุล รองอธิบดี ดำเนินคดีแทน บริษัทบีพี ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2535 โดยมีจำเลยซึ่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้ชำระบัญชีจดทะเบียนเลิกการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มวันที่ 6 กรกฎาคม 2536 และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีวันที่ 30 กันยายน 2536 ต่อมาเจ้าพนักงานประเมินของโจทก์มีเหตุอันควรเชื่อว่าระหว่างปี 2534 ถึงปี 2535 บริษัทยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีไว้ไม่ถูกต้อง จึงออกหมายเรียกถึงจำเลยในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัทเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2537 ให้นำส่งบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีแก่เจ้าพนักงานของโจทก์เพื่อทำการตรวจสอบ จำเลยไม่ได้ส่งมอบบัญชีและเอกสารให้แก่เจ้าพนักงาน

ของโจทก์ เจ้าพนักงานประเมินของโจทก์จึงทำการประเมินและแจ้งการประเมินแก่จำเลยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2538 ให้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทพร้อมเงินเพิ่มสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2534 และปี 2535 เป็นเงิน 95,268 บาท และ 226,358 บาท ตามลำดับ ภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทพร้อมเงินเพิ่มและเบี้ยปรับสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคมและมิถุนายน 2535 เป็นเงิน 970 บาท 1,331 บาท และ 591,473 บาท ตามลำดับ จำเลยอุทธรณ์คัดค้านการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของจำเลยสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2534 และปี 2535 และมีคำวินิจฉัยให้แก้ไขการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นว่าให้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมเงินเพิ่มและเบี้ยปรับสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคมและมิถุนายน 2535 เป็นเงิน 230.34 บาท 63.42 บาทและ 169,485.45 บาท ตามลำดับ โจทก์ฟ้องบริษัทและจำเลยต่อศาลภาษีอากรกลางเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2538 ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้บริษัทชำระหนี้ค่าภาษีดังกล่าวแก่โจทก์ แต่ยกฟ้องจำเลยโดยวินิจฉัยว่า คดีของโจทก์เกี่ยวกับจำเลยเป็นมูลละเมิดไม่ใช่คดีภาษีอากร โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาพิพากษาว่า คดีของโจทก์เกี่ยวกับจำเลยไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาของศาลภาษีอากรกลางตั้งแต่ชั้นรับคำฟ้องจนถึงชั้นมีคำพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยและยกอุทธรณ์โจทก์ ศาลภาษีอากรกลางอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2541 โจทก์จึงฟ้องคดีนี้

ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ โดยอ้างว่าจำเลยจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีไปแล้ว การประเมินของเจ้าพนักงานเกิดขึ้นภายหลังขณะเสร็จการชำระบัญชีบริษัทบีพี ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ไม่มีหนี้สินใด จำเลยจึงคืนเงินค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น ที่จำเลยมิได้กั้นเงินไว้ชำระหนี้เพราะโจทก์มิได้แจ้งจำเลยให้ทราบว่าหนี้สินจำเลยไม่ใช่หนี้ธุรกิจจึงไม่ทราบว่าการเลิกเป็นผู้ประกอบการภาษี

มูลค่าเพิ่มต้องแจ้งต่อโจทก์ภายใน 15 วัน นับแต่วันเลิกประกอบการนั้น เห็นว่า เมื่อจำเลยเป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัทบีพี ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด จำเลยจึงมีอำนาจและหน้าที่ในการเป็นผู้ชำระบัญชีตามที่กฎหมายบัญญัติ หน้าที่สำคัญที่ผู้ชำระบัญชีจะต้องดำเนินการก็คือการชำระสะสางการทำงานของบริษัทนั้นให้เสร็จไป กับจัดการใช้หนี้เงินและแจกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทนั้น ตามมาตรา 1250 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การที่บริษัทบีพี ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีไว้ไม่ถูกต้องมีการขายสินค้าไปในราคาต่ำกว่าทุนแสดงยอดรายรับจากการขายขาดไป ทำให้การชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2534 และปี 2535 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2534 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2535 กับภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมและมิถุนายน 2535 ไม่ถูกต้องจำเลยเป็นทั้งกรรมการและผู้ชำระบัญชีของบริษัทดังกล่าว จึงมีหน้าที่เอื้อเพื่อสอดส่องในการประกอบกิจการของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการตามมาตรา 1168 และในฐานะที่เป็นผู้ชำระบัญชีตามมาตรา 1252 จำเลยจึงควรจะต้องรู้ว่าบริษัทเป็นหนี้ค่าภาษีดังกล่าวแก่โจทก์ เนื่องจากยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีไม่ถูกต้อง จำเลยจะอ้างว่าโจทก์มิได้แจ้งการประเมินให้จำเลยก่อน จำเลยจึงไม่ทราบว่ามีหนี้ภาษีอากรหาได้ไม่ เนื่องจากการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวเป็นการประเมินเอง หากจำต้องรอให้เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมินมาก่อนไม่ เพียงแต่หากผู้มีหน้าที่ชำระภาษียื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานย่อมมีอำนาจออกหมายเรียกมาไต่สวนและแจ้งการประเมินได้ต่อไปเท่านั้น อีกทั้งการชำระบัญชีจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 1271 ที่บัญญัติให้มอบบรรดาสมุดและบัญชี และเอกสารทั้งหลายของบริษัทซึ่งได้ชำระบัญชีนั้นแก่นายทะเบียนเพื่อเก็บรักษาไว้ 10 ปีนับแต่วันถึงที่สุดแห่งการชำระบัญชี การที่จำเลยมิได้เก็บรักษาบรรดาเอกสารดังกล่าวโดยอ้างว่าไม่มีผู้เก็บรักษาจึงฟังไม่ขึ้น อีกทั้งเมื่อบริษัทดังกล่าวจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วจำเลยมิได้แจ้งการเลิกกิจการภายใน 15 วัน นับจาก

วันเลิกประกอบกิจการตามประมวลระฎาฎการ มาตรา 85/15 แต่ไปแจ้งเลิกกิจการภายหลังจากนั้น 1 ปีเศษ และริบจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีในเวลา 2 เดือนเศษต่อมา โดยบริษัทยังมีเงินสดเหลืออยู่อีก 1,538,905.44 บาท แต่จำเลยมิได้กั้เงินที่จะชำระหนี้ให้โจทก์โดยกลับแบ่งเงินดังกล่าวเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1264 และมาตรา 1269 ที่กำหนดให้ผู้ชำระบัญชีกั้เงินส่วนที่บริษัทเป็นหนี้และแบ่งคืนเงินแก่ผู้ถือหุ้นเพียงแต่เท่าที่ไม่ต้องเอาไว้ใช้ในการชำระหนี้ของบริษัทเท่านั้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ชำระบัญชีโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาจำเลยว่ คดีของโจทก์ขาดอายุความแล้วหรือไม่ โดยจำเลยอ้างว่ในคดีเดิมศาลฎีกาให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกาฎการกลางตั้งแต่ชั้นรับคำฟ้องจนถึงชั้นมีคำพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลย เป็นผลให้คดีในส่วนของจำเลยถือเสมือนว่ไม่เคยมีการฟ้องร้องกันมาก่อน จึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/17 วรรคสองนั้น เห็นว่ เดิมโจทก์ฟ้องจำเลยต่อศาลฎีกาฎการกลาง ต่อมาศาลฎีกาตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6211/2540 เห็นว่ คดีในส่วนของจำเลยไม่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกาฎการกลาง และพิพากษาให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกาฎการกลางตั้งแต่ชั้นรับคำฟ้องจนถึงชั้นมีคำพิพากษา จึงเป็นกรณีท่ศาลไม่รับคำฟ้องของโจทก์เกี่ยวกับจำเลยเพราะเหตุคดีไม่อยู่ในอำนาจศาล กรณีต้องด้วยมาตรา 193/17 วรรคสอง โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องคดีใหม่เพื่อดีั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ชำระหนี้ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาดังกล่าวนั้นถึงที่สุด ปรากฏว่คดีดังกล่าวถึงที่สุดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2541 โจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 9 เมษายน 2541 ไม่เกิน 60 วัน จึงไม่ขาดอายุความ ส่วนฎีกาข้ออื่นของจำเลยไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไปเป็นฎีกาในข้อที่

ไม่เป็นสาระ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์
นั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชูชาติ ศรีแสง-ธีระวัฒน์ ภัทรานวัช-สบโชค สุขารมณ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ